مذكرة المراجعة النهائية وخرائط التربيط: حقوق الإنسان ومكافحة الفساد

ملخص شامل مقسم وفق فصول الكتاب مع الكلمات المفتاحية وشفرات الحل السريع للامتحان

المقدمة: تطور حماية حقوق الإنسان وعلاقتها بمكافحة الفساد:

- **ما قبل ظهور الدول المنظمة (تجمعات بشرية):** كانت الحماية في صورة **قواعد عرفية**.
- **بعد ظهور الدول المنظمة:** تطورت القواعد العرفية إلى **نصوص قانونية** داخلية.
- **في العصر الحديث:** أصبحت جزءاً من النظام القانوني الدولي تحت مسمى **القانون الدولي لحقوق الإنسان**.
- **علاقة الفساد بحقوق الإنسان:** الفساد أخطر المظاهر السلبية المؤثرة على الحقوق؛ وأثبتت الدراسات وجود **علاقة طردية**: الدول الأكثر انتشاراً للفساد هي **الأكثر انتهاكاً لحقوق الإنسان**.

الفصل الأول: النظام القانوني لحقوق الإنسان — أولاً: التطور التاريخي

- **الفرع الأول (مصر الفرعونية) — الفلاح الفصيح:** وجه خطاباً لفرعون يذكره بواجباته تجاه الأفراد وحقوقهم؛ وتُعد **أولى وثائق حقوق الإنسان في تاريخ الإنسانية**.
- **عهد الأسرة الثامنة عشر:** أنشئت مجالس تحكم بالعدالة، وصار من حق كل فرد حفظ جثته بعد موته، فأصبح **التحنيط حقاً للعامة** بعد أن كان حكراً على الأمراء والملوك فقط.
- **ثورة إخناتون:** دعا إلى السلام والرحمة والتسامح ونبذ الحروب، ونشر المساواة والعدالة للجميع دون تمييز، كما **ألغى التقديس المبالغ فيه للأسرة المالكة**.
- **الفرع الثاني (الأديان السماوية) — اليهودية المحرفة:** ارتكز واقعها على **العداء للبشرية** وانتهاك أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
- **المسيحية:** دعت للصفاء الروحي والتسامح وتطهير النفس، والمساواة والمحبة والسلام، وركزت على **الدفاع عن الفقراء والمستضعفين ضد الأغنياء**.
- **الإسلام:** الشريعة الإسلامية من **أهم مصادر حقوق الإنسان على كافة المستويات** (المحلية والإقليمية والدولية)، وهو دين التسامح ومكافحة الفساد.

الدولة / المنظمة	الوثيقة والتاريخ	أهم المبادئ والنصوص	الكلمة المفتاحية للامتحان
أ. المملكة المتحدة (إنجلترا)	**1. العهد الأعظم (الماجنا كارتا) 12 يونيو 1215م**	صدرت إثر ثورة مسلحة فجرها **البارونات ضد الملك جون**؛ ضمت حق الأمان، التقاضي، التجارة، النقل، والملكية.	ثورة البارونات ضد الملك جون
	2. عريضة الحقوق 7 يونيو 1628م	أعدها البرلمان الإنجليزي؛ أكدت صيانة حق الأمان، حرية التجارة، والحق في الملكية.	تأكيد الأمان والتجارة والملكية
	3. قانون الإحضار أمام المحكمة 1679م	أكد على **تحريم اعتقال الأشخاص** من قِبل السلطات التنفيذية دون وجود مسوغ قانوني.	تحريم الاعتقال بدون مسوغ
	4. لائحة الحقوق 1688م	أقر الملك "هنري الثالث" بتنازله عن حق التشريع، وامتناعه عن إنشاء المحاكم الاستثنائية.	التنازل عن التشريع + منع المحاكم الاستثنائية
	5. قانون التسوية 1701م	تنظيم المحاكم، عدم المغالاة في الأحكام، والاعتراف بحقوق عامة الشعب والديمقراطية البرلمانية.	تنظيم المحاكم + ديمقراطية برلمانية
ب. الولايات المتحدة الأمريكية	**1. إعلان الاستقلال 4 يوليو 1776م**	نص على المساواة، والتمتع بحق **الحياة، والحرية، والحق في طلب السعادة** والسعي لبلوغها.	مساواة + حياة + حرية + طلب السعادة
	2. الدستور الاتحادي 1787م وتعديلاته 1791م	نص على حرية العقيدة، الرأي، الصحافة، الاجتماع، التقاضي، حرمة النفس، والإدلاء بالأصوات بالانتخابات.	حريات العقيدة والصحافة والتصويت
ج. فرنسا ود. الدول العربية	**إعلان 1789م ودستور 1791م + الدساتير العربية**	إعلان فرنسا يتكون من **مقدمة و17 مادة** وألحق بدستور 1791م. الدساتير العربية كفلت الحرية والمساواة والوظائف.	فرنسا 1789 = مقدمة و17 مادة
و. المرحلة الدولية (1. عصبة الأمم)	**ميثاق عصبة الأمم (المادة 23 فقط)**	لم يتضمن ميثاقها نصوصاً عامة لحماية حقوق الإنسان، **باستثناء المادة (23)** الخاصة بحقوق العمال وسكان أقاليم الانتداب.	الاستثناء الوحيد = المادة 23 (الانتداب)
و. المرحلة الدولية (2. الأمم المتحدة)	**ميثاق الأمم المتحدة (م1، م55، م56)**	**م1/ف2:** إيمان بالحقوق وتساوي الرجال والنساء والأمم. **م1/ف3:** احترام الحقوق بلا تمييز	م1(ف2،3) + م55(ج) + م56

تابع الفصل الأول — ثانياً: مفهوم حقوق الإنسان، ثالثاً: خصائصها، ورابعاً: مصادرها

ثانياً: مفهوم حقوق الإنسان (التعريفات الأربعة والفرق بين المسميات):

- **1. الحقوق لغةً:** الحق **ضد الباطل**، والجمع حقوق، وفعله ثَبَتَ ووَجَبَ بمعنى الثابت، ويقال "أحق به" أي **أجدر**.
- **2. الحقوق اصطلاحاً:** الميزات أو المصالح أو الحريات التي يتوقعها الفرد أو الجماعة من المجتمع أو الدولة، وهي المعايير الأساسية التي لا يمكن للبشر العيش من دونها كأناس.
- **3. في القانون الداخلي:** القواعد القانونية العادلة التي تحكم **العلاقة بين الدولة ورعاياها**، وتقوم على العدل بدل الظلم والديمقراطية بدل الدكتاتورية.
- **4. في القانون الدولي:** القواعد والمبادئ المنصوص عليها في **الإعلانات والمعاهدات الدولية** لتأمين حقوق الأفراد والشعوب في مواجهة الدولة.
- **تريكة الفرق في المسمى:** مسمى **"حقوق الإنسان"** أقرب إلى القانون الدولي (أساسه الشرعة الدولية)، بينما مسمى **"الحريات العامة"** أقرب إلى القانون الوطني (أساسه الدساتير والتشريعات الداخلية).

- **ثالثاً: خصائص ومبادئ حقوق الإنسان (4 خصائص أساسية):** (1) **لا تُشترى ولا تُكتسب ولا تُورث** (ملك للبشر لأنهم بشر) | (2) **عالمية** (واحدة لجميع البشر دون تمييز) | (3) **لا يمكن التنازل عنها أو انتزاعها** | (4) **متساوية ومترابطة وغير قابلة للتجزئة** (حزمة واحدة).
- **رابعاً: مصادر حقوق الإنسان — (1) المصادر التاريخية:** ما جاءت به الأديان السماوية + المصادر الفلسفية للمدنيات القديمة + الوثائق التاريخية المكتوبة (الماجنا كارتا 1215م، عريضة الحقوق 1628م، إعلان الاستقلال الأمريكي 1776م، وإعلان حقوق الإنسان الفرنسي).
- **(2) المصادر الوطنية (التشريعات مرتبة حسب القوة):** 1. **التشريع الدستوري** (الدستور) ← 2. **التشريع العادي** (القانون) ← 3. **التشريع الفرعي** (اللوائح) هرم التدرج التشريعي.
- **(3) المصادر الاحتياطية (المؤسسات القضائية والفقهية):** تتمثل في 1. دور القضاء + 2. دور الفقه في قضايا حقوق الإنسان.

رابعاً: (4) المصادر الدولية لحقوق الإنسان (الشرعة الدولية، الإعلانات، والاتفاقيات)

المصدر الدولي	التواريخ والأرقام	المضمون والقيمة القانونية	شفرة الحل السريع
1. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان	صدر عام **1948م** عن الجمعية العامة	صدر بأغلبية **48 دولة ودون اعتراض أي دولة**، ويتكون من **ديباجة و30 مادة**.	**48 دولة + 0 اعتراض + 30 مادة**
2. العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية	صدر **1966م** ونفذ في **يناير 1976م**	صدر لعدم الاكتفاء بإعلان 1948؛ لأنه لا يمكن توفير الحقوق المدنية والسياسية مع غياب الاقتصادية والاجتماعية.	**صدر 1966 + نافذ يناير 1976**
3. العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية	صدر **1966م** ونفذ في **مارس 1976م**	هو **توأم** العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكلاهما معاهدات دولية ملزمة قانوناً.	**صدر 1966 + نافذ مارس 1976**
4. الإعلانات والوثائق الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة	**1959م / 1960م / 1971م**	**القاعدة:** الإعلان **لا يتمتع بقوة إلزامية** وإنما يصلح **لتكوين عرف دولي**. أمثلة: إعلان حقوق الطفل **(1959)**، منح الاستقلال للشعوب المستعمرة **(1960)**، حقوق المتخلفين عقلياً **(1971)**.	**الإعلان = غير ملزم (يكوّن عرفاً)**
	1973م / 1975م	إعلان مبادئ التعاون الدولي في تعقب ومحاكمة المتهمين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية **(1973)**، وإعلان حقوق المعوقين **(1975)**.	**1973 جرائم حرب | 1975 معوقين**
	1982م / 1985م	الإعلان الخاص بحماية جميع الأشخاص ضد الاختفاء القسري **(1982)**، وإعلان حقوق الأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد **(1985)**.	**1982 اختفاء قسري | 1985 أجانب**
	1986م / 1992م	إعلان الحق في التنمية **(1986)**، وإعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو دينية أو لغوية **(1992)**.	**1986 التنمية | 1992 الأقليات**
5. الاتفاقيات الدولية المبرمة تحت مظلة الأمم المتحدة	**1948م / 1952م / 1965م**	**القاعدة:** الاتفاقيات تمثل **أعمالاً قانونية ملزمة للدول**. أمثلة: منع جريمة إبادة الجنس البشري **(1948)**، الحق الدولي في التصحيح **(1952)**، القضاء على التمييز العنصري **(1965)**.	**الاتفاقية = عمل قانوني ملزم**
	1966م / 1970م	العهدان الدوليان **(1966)**، واتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ودخلت مرحلة النفاذ في **(1970)**.	**1970 نفاذ عدم تقادم جرائم الحرب**

القسم الثاني من الفصل الأول: أنواع حقوق الإنسان وواجبات الأفراد في المجتمع

أولاً: أنواع حقوق الإنسان (فردية وجماعية):

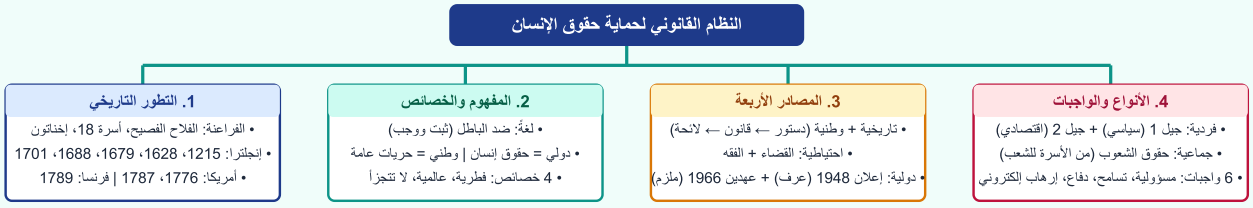
• 1. الحقوق الفردية (14 حقاً مدنياً بالعهد الدولي): (أ) الحقوق المدنية والسياسية (الجيل الأول): تشمل سلامة الوجود المادي والمعنوي، وبدونها لا يمكن أن تتحقق أي من الحقوق الأخرى (الحياة، الفكر، العقيدة، التنقل، الاجتماع، الجمعيات، اللجوء الإقليمي، الجنسية، الرأي، الترشح، التصويت، وتقلد الوظائف العامة).

(ب) الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الجيل الثاني): تشمل التملك، الزواج وتكوين أسرة، العمل بأجر عادل، العلاج، التعليم، الضمان الاجتماعي، تشكيل النقابات، ومنافع التقدم العلمي.

• 2. الحقوق الجماعية (حقوق الشعوب — الجيل الثالث): حقوق لصيقة بمجموعات بشرية تتراوح من الأسرة إلى الشعب بكامله.

- ثانياً: واجبات الأفراد والتزاماتهم في المجتمع (القاعدة: حقوق الإنسان ليست مطلقة بل يقابلها واجبات):
- 1. المسؤولية (ثلاثية الأبعاد): تجاه الوطن (حمايته من الأعداء والمتربصين) | تجاه المجتمع (تنميته وتطويره) | تجاه الدولة (احترام قوانينها وممارسة الرقابة على أجهزتها التنفيذية والقضائية من خلال اختيار نواب الشعب في البرلمان).
- 2. الالتزام بقيم التسامح: احترام وقبول الثقافات الأخرى المتنوعة والصفات الإنسانية المختلفة.
- 3. الالتزام بمبدأ الحوار البناء وقبول الآخر: قبول ثقافة الآخر مع الإبقاء على حق المواطن في رفض قناعات وأدلة الآخر بوسائل سلمية.
- 4. الالتزام بحماية الوطن: الدفاع عن الأوطان أمر ديني وشرعي، ودفع العدو فرض عين على أهل البلد جميعاً (رجالهم ونسائهم، كبيرهم وصغيرهم).
- 5. الالتزام بترسيخ دعائم الوحدة الوطنية: أكد دستور 2014م أن الوحدة الوطنية تقوم على عدم التفرقة وهي الركيزة الأساسية لبناء الدولة الحديثة.
- 6. مواجهة الجرائم المعلوماتية (الإرهاب الإلكتروني): جرائم مستحدثة عبر الإنترنت استغلتها الجماعات الإرهابية ذات المذاهب العقائدية المدمرة وتسببت في انهيار دول، مما يلزم كل فرد بالحفاظ على الدولة من الإرهاب الإلكتروني.

خريطة تربيط الفصل الأول: الهيكل الشامل لحقوق الإنسان



خريطة ذهنية تربط المحاور الأربعة للفصل الأول (تاريخ ← مفهوم ← مصادر ← أنواع وواجبات)

الخلاصة الرقمية للفصل الأول (احفظها كمعادلات):

• عصبة الأمم: خالية من حقوق الإنسان إلا المادة (23) | الأمم المتحدة: المواد 1 (فقرة 2 و3) + 55 (ج) + 56.

• الإعلان العالمي (1948): وافقت 48 دولة + اعتراض (0) + 30 مادة + غير ملزم (عرف) | العهدان (1966): نافذان 1976 (يناير للاقتصادي، مارس للمدني) + ملزمان.

• تفرقة التواريخ المتشابهة: حقوق الطفل (إعلان 1959 / اتفاقية 1989) | الحق في التنمية (إعلان 1986) | مناهضة التعذيب (اتفاقية 10 ديسمبر 1986).

الفصل الثاني: مكافحة الفساد — أولاً: مفهوم الفساد اللغوي والفلسفي

1. المفهوم اللغوي والقاعدة الفلسفية العامة:

• **الفساد لغةً:** يأتي بمعنى **التلف والعطب والاضطراب** | وفي **المعجم الوسيط:** يعني **البطلان** | وفي **المعجم القانوني:** فسد الشيء بمعنى تلف وأصبح سيئاً، والفاسد هو الذي لا صلاح فيه، ميال للشر يفعله **عن معرفة وتعمد**.

• **القاعدة الفلسفية:** **ليس للفساد تعريف واحد متفق عليه** بين الباحثين بسبب الطبيعة المعقدة للفساد وتعدد الزوايا.

- **التعريفات الشائعة عامةً:** إساءة استغلال السلطة من قِبل شخص لديه نفوذ في إدارة شأن عام، وعمل غير قانوني ولا أخلاقي بقصد **الحصول على منفعة شخصية**.
- **تعريف نشطاء حقوق الإنسان:** خرق لمبدأ أساسي من مبادئ حقوق الإنسان ألا وهو **مبدأ المساواة والتكافؤ**.
- **تعريف علماء الاجتماع:** علاقة اجتماعية تتمثل في **انتهاك قواعد السلوك الاجتماعي** فيما يتعلق بالمصلحة العامة.
- **تعريف صندوق النقد الدولي:** يراه بأنه **علاقة الأيدي الطويلة المتعمدة** التي تهدف لاستنساخ الفوائد لشخص واحد أو لمجموعة ذات علاقة بالآخرين.
- **تعريف البنك الدولي:** إساءة استعمال **الوظيفة العامة للكسب الخاص** *(ويؤخذ على هذا التعريف أنه **قصر الفساد على القطاع الحكومي فقط**)*.
- **تعريف منظمة الشفافية الدولية:** سوء استخدام **السلطة والنفوذ والمنصب العام** لتحقيق مكاسب شخصية أو مصالح خاصة.
- **تعريف رجال القانون:** ينظرون للفساد بأنه يمثل **انحرافاً في الالتزام بالقواعد القانونية**.

ثانياً: مستويات انتشار الفساد في الدولة (هرم الفساد الثلاثي):

• **1. المستوى السياسي (رأس الهرم):** يتمثل في السلطات الثلاث **(التشريعية والتنفيذية والقضائية)** من نواب برلمان ووزراء ومدير عام وممثلي أحزاب وقضاة؛ ويعتبر **أخطر أشكال الفساد** خاصة عند تعارض المصالح الشخصية بينهم.

• **2. المستوى الإداري (الجسد):** يتعلق بالموظفين في المستويات (العليا والمتوسطة والدنيا) مع صاحب الخدمة **لتسهيل معاملة وإنجازها بطرق ملتوية**، وأثره شديد الوقع لأنه ينتشر كظاهرة عادية متعارف عليها.

• **3. المستوى الإداري الأدنى (القاعدة):** ينتشر بين صغار الموظفين كرجال **الجمارك والشرطة والجوازات** ودوائر العقود والمشتريات والعقارات.

ثانياً: أنواع الفساد — (أ) أشكال الفساد المالي الخمسة (Financial Corruption)

شكل الفساد المالي	المفهوم والتفاصيل الدقيقة في الكتاب	شفرة الحل السريع
1. الكسب أو الإثراء غير المشروع (Illicit Enrichment)	يعبر عنه بعبارة **"من أين لك هذا؟"** (ثراء الموظف دون إثبات مشروعية مصدره). ولا تتحقق الجريمة إلا من خلال الحصول على **إقرار الذمة المالية** للموظف العام وزوجه وأبنائه القصر.	**من أين لك هذا؟ + إقرار الذمة المالية**
2. الرشوة (Bribery)	دفع مال أو خدمة للاستفادة من حق ليس له أو إعفاء نفسه من واجب عليه. **الحد الأدنى لحدوثها طرفان:** (الراشي والمرتشي)، وقد يدخل طرف ثالث هو **الرايش (الوسيط)**.	**الحد الأدنى = طرفان (راشي ومرتشي)**
• **الرشوة المحلية والدولية**	**المحلية:** في المناقصات بين الدولة والقطاع الخاص. **الدولية:** صفقات يدخل فيها طرف أجنبي؛ تدفعها **شركة من دولة صناعية متقدمة** لمسؤول حكومي في **دولة نامية** لشراء معداتها.	**دولية = شركة متقدمة لمسؤول بدولة نامية**
3. اختلاس المال العام (Embezzlement)	قيام موظف عمومي **عمداً** باختلاس ممتلكات عامة أو خاصة **عُهد بها إليه بحكم موقعه**. أمثلتها: التزوير في الأوراق الرسمية أو توزيع الأموال على **مؤسسات وهمية**.	**مال عُهد إليه بحكم موقعه + مؤسسات وهمية**
4. إهدار المال العام (Wasting Public Money)	استغلال مقدرات المؤسسة المالية لغير هدفها وبرنامجها. أمثلتها: **إعفاء شركات أو مواطنين من الضرائب** دون وجه حق، أو **استعمال سيارات ومعدات المؤسسة لأغراض شخصية**.	**إعفاء ضرائب بغير حق + سيارات الشغل شخصياً**
5. غسل الأموال أو تبييضها (Money Laundering)	**جريمة لاحقة** لنشاط جمع مال غير مشروع لإعادة تدويره بالنظام المالي العالمي، وتهدف لأمرين: **(1) إخفاء الرابطة بين المجرم والجريمة، (2) استثمار العائدات الإجرامية في مشروعات مستمرة**.	**جريمة لاحقة + إخفاء الرابطة + استثمار**

تابع ثانياً: (ب) الفساد الإداري، (ج) الفساد السياسي، و(د) الفساد الأخلاقي

نوع الفساد	الصورة الفرعية	التعريف والأمثلة في الكتاب	الكلمة المفتاحية للامتحان
ب. الفساد الإداري (Administrative) *(تراخي، قراءة صحف، استقبال زوار، إفشاء أسرار)*	**1. الواسطة**	التدخل لصالح فرد أو جماعة دون التزام بأصول العمل والكفاءة، مثل تعيين قريب أو عضو حزب **رغم كونه غير كفء**.	تدخل لتعيين شخص غير كفء
	2. المحسوبية (Clientelism)	تنفيذ أعمال لصالح فرد أو جهة **ينتمي إليها الشخص** مثل (حزب أو عائلة أو منطقة) دون استحقاق أو أولوية.	جهة ينتمي إليها (حزب/عائلة/منطقة)
	3. المحاباة (Nepotism)	**تفضيل جهة على أخرى** في الخدمة بغير وجه حق؛ للحصول على مصالح معينة.	تفضيل جهة على أخرى لمصلحة
	4. استغلال النفوذ الوظيفي (Abuse of Power)	استثمار معلومات سرية أو التأثير غير القانوني للوصول لغايات **لا تقع في دائرة أعمال صاحب النفوذ** (أراضي، رخص محطات وقود، استيراد غذاء).	منافع لا تقع في دائرة أعماله
	5. التهاون في واجبات الوظيفة	عدم احترام الرسمية وعدم إنجاز المهام أو **الجمع بين الوظيفة وأعمال أخرى دون إذن إدارته**.	الجمع بين وظيفتين بدون إذن
ج. الفساد السياسي (Political)	**أشكاله والتمويل الانتخابي**	فساد الحكام والوزراء والنواب؛ كالتربح من المناقصات، رشوة الناخبين، و**التمويل الانتخابي** (استغلال سيارات وموظفي الحكومة بالدعاية).	سيارات وموظفي الحكومة بالدعاية
	المسؤول عن انتشاره	**النظام السياسي المستبد والمطلق والشمولي** لغياب الحكم الرشيد؛ *"الفساد يدفع إلى الاستبداد، فإذا بدأ الفساد دُعي الاستبداد ليحميه"*.	النظام المستبد والمطلق والشمولي
د. الفساد الأخلاقي (Moral)	**صوره الثلاث**	انحرافات سلوك الموظف الشخصي: (1) أعمال مخلة بالحياء بالعمل، (2) **التحرش الجنسي** (أبرز صوره)، (3) الرشوة أو الابتزاز الجنسي.	التحرش الجنسي أبرز صوره

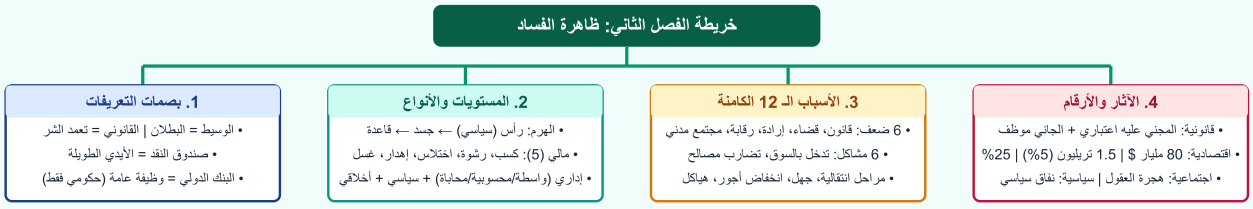
ثالثاً: الأسباب الكامنة وراء بروز ظاهرة الفساد (12 سبباً في 4 مجموعات)

- **1. أسباب قانونية ورقابية (4 أسباب تبدأ بكلمة ضعف):** (1) ضعف سيادة القانون | (2) ضعف الجهاز القضائي | (3) ضعف أجهزة الرقابة في الدولة وعدم استقلاليتها | (4) ضعف الرقابة الداخلية على الأجهزة الحكومية.
- **2. أسباب سياسية وشفافية (3 أسباب):** (5) ضعف الإرادة والنية الصادقة لدى القيادة السياسية | (6) عدم تجنب تضارب المصالح وضعف الشفافية والوصول للمعلومات | (7) ازدياد فرص انتشار الفساد في البلدان التي تمر في مراحل انتقالية.
- **3. أسباب اقتصادية وإدارية (3 أسباب):** (8) تدخل الحكومة في السوق الاقتصادي | (9) **انخفاض أجور الموظفين الحكوميين** وارتفاع مستوى المعيشة | (10) القصور في الهياكل التنظيمية في الأجهزة الحكومية.
- **4. أسباب اجتماعية وثقافية (سببان):** (11) ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني والتوعية | (12) انتشار الجهل مع ثقافة متساهلة.

رابعاً: آثار الفساد على حقوق الإنسان والتنمية (الأصعدة الأربعة)

- **1. الآثار القانونية (عاملان لخطورتها):** (أ) **تفتقر غالباً لوجود المجني عليه كشخص طبيعي** بل تقع على شخص اعتباري مما يضعف الحافز الفردي للملاحقة | (ب) **صعوبة الكشف عنها** والتستر عليها طويلاً لكون الجاني موظفاً عاماً يختار وقت ووسيلة الجريمة.
- **2. الآثار الاقتصادية (3 أرقام دولية هامة):** يلتهم الفساد 80 مليار دولار سنوياً إضراراً بالتنمية (تقدير البنك الدولي) | تتدفق عائدات غير مشروعة بأكثر من تريليون ونصف دولار سنوياً (5% من الاقتصاد العالمي) (تقدير البنك الدولي) | يلتهم الفساد 25% من الناتج القومي لدول القارة الأفريقية مجتمعة (تقدير الاتحاد الأفريقي). كما يفرض معدلات ضريبية متزايدة تجبى من **عدد متناقص من دافعي الضرائب**، ويزيد الديون والبطالة والفقر والتهرب الضريبي ويعيق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
- **3. الآثار الاجتماعية (8 آثار):** تدني المعيشة، **تركز الثروة في أيدي قلة**، توسيع الفجوة الطبقية، تدهور القيم والتعليم والصحة، ضعف الانتماء والإحباط، و هجرة أصحاب الكفاءات العلمية نتيجة لتولي غير المؤهلين المناصب الحكومية.
- **4. الآثار السياسية (8 آثار):** اختلال النظام العام، إضعاف شرعية الدولة وتآكل النظام الديمقراطي، ضعف ثقة الأفراد بالحكومة، زيادة العنف، خلق حالة من النفاق السياسي (كنتيجة مباشرة لشراء الولاء السياسي)، وتشويه سمعة الدولة مما **يقلص فرص حصولها على المساعدات والمعونات المالية**.

خريطة تربيط الفصل الثاني: منظومة فهم الفساد (المفهوم ← الأنواع ← الأسباب ← الآثار)



خريطة تربيط الفصل الثاني: تجمع التعريفات السبعة، الأنواع الأربعة، الأسباب الـ 12، والأرقام الاقتصادية الثلاثة

تريكات التفرقة الذهبية في امتحان الفصل الثاني:
• **الواسطة vs المحسوبية vs المحاباة:** التعيين لغير الكفء = **واسطة** | خدمة جهة ينتمي إليها (حزبه/عائلته/منطقته) = **محسوبية** | تفضيل جهة على أخرى لمصلحة = **محاباة**.
• **الاختلاس vs إهدار المال العام:** سرقة مال في عهدة الموظف بحكم موقعه أو لمؤسسات وهمية = **اختلاس** | إعفاء ضرائب بغير حق أو استخدام سيارات المؤسسة شخصياً = **إهدار مال عام**.

الفصل الثالث: وسائل مجابهة الفساد — أولاً: الإطار التشريعي الدولي والإقليمي

- **1. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC):** تعتبر أول وثيقة دولية ملزمة قانوناً في مكافحة الفساد، وتضم 71 مادة مقسمة إلى 8 فصول. تهدف لمنع الفساد وتجريم بعض التصرفات والتعاون القضائي الدولي وتبادل المعلومات، وأنشأت **"مؤتمر الدول الأطراف"** لمتابعة تنفيذها.
- **2. اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع ومكافحة الفساد:** أُقرت في عام 2002م، ودخلت حيز التنفيذ عام 2003م، وتتكون من 28 مادة شاملة التعريفات والأهداف؛ وعرفت الفساد بأنه *"الأعمال والممارسات بما فيها الجرائم ذات الصلة التي تحرمها الاتفاقية"*.
- **3. الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد:** صدرت لسنة 2010م كأثر إيجابي لاتفاقية الأمم المتحدة، وركزت على مواجهة الفساد المؤسسي (الذي يُعد الأخطر أثراً ويصيب مؤسسات الدول بالدمار والتخلف عندما **يتكامل الفساد الإداري مع الفساد المالي** في ظل غياب الرقابة أو ضعفها).

ثانياً: الإطار التشريعي الوطني (أهم التشريعات المصرية الـ 8 لمكافحة الفساد بالترتيب الزمني):
1. **قانون العقوبات:** رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته.
2. **قانون الإجراءات الجنائية:** رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته.
3. **قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية:** رقم 117 لسنة 1958 وتعديلاته.
4. **قانون إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية:** رقم 54 لسنة 1964 وتعديلاته.
5. **قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة:** رقم 118 لسنة 1964 وتعديلاته.
6. **قانون الكسب غير المشروع:** رقم 11 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 62 لسنة 1975.
7. **قانون هيئة الشرطة:** رقم 109 لسنة 1971 وتعديلاته.
8. **قانون السلطة القضائية:** رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته.

ثالثاً: دور الأجهزة الرقابية الوطنية في مكافحة الفساد الإداري (هيئة الرقابة الإدارية)

القواعد الدستورية وتشكيل هيئة الرقابة الإدارية:

• توصف الدولة الحديثة بأنها **دولة الإدارة** لأن النشاط الإداري هو الأداة الرئيسية لتحقيق التنمية. وقد خصص **الدستور المصري المعدل 2014م** فصلاً للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من **المادة (215) حتى المادة (221)** (وتشمل: هيئة الرقابة الإدارية، الجهاز المركزي للمحاسبات، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة النيابة الإدارية، واللجان الأخرى).

• **تشكيل هيئة الرقابة الإدارية:** يُعين **رئيس الهيئة** بقرار من **رئيس الجمهورية** بعد **موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه** لمدة **4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط**. بينما يُعين **نائب الرئيس وباقي الأعضاء** بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على **عرض رئيس الهيئة**.

- **اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية (7 أساسية + 3 إضافية):** (1) بحث وتحري أسباب القصور في العمل والإنتاج | (2) الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية | (3) متابعة تنفيذ القوانين واللوائح | (4) كشف المخالفات الإدارية والمالية والفنية من العاملين | (5) بحث شكاوى المواطنين ومقترحاتهم | (6) دراسة ما تنشره **الصحافة** من شكاوى وتحقيقات | (7) مد **(رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين)** بأي بيانات أو دراسات يطلبونها + **الـ 3 اختصاصات الإضافية:** التحري عن شاغلي **وظائف الإدارة العليا ومرشحي الأوسمة والنياشين**، التحري عن **الكسب غير المشروع**، والتحري عن العمليات المشتبه بتضمنها **غسل أموال** بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي.
- **صلاحيات أعضاء هيئة الرقابة الإدارية (6 صلاحيات):** (1) الاطلاع على البيانات والمعلومات مهما كانت درجة سريتها | (2) الحصول على صور المستندات و **التحفظ على الملفات** | (3) استدعاء من يرى سماع أقوالهم | (4) **طلب** وقف أو إبعاد الموظف مؤقتاً عن العمل | (5) **طلب** معاقبة الموظف تأديبياً إذا أخفى بيانات أو امتنع عن تقديمها | (6) **سلطة الضبطية القضائية** في جميع أنحاء الجمهورية.

الجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية (تنقسم إلى قسمين رئيسيين — موضع سؤال مؤكد):

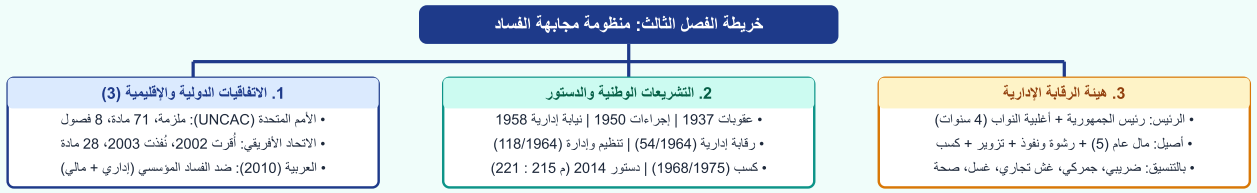
• **القسم الأول (جرائم تُعد اختصاصاً أصيلاً للهيئة):**

1. **جرائم العدوان على المال العام (5 جرائم):** (الاختلاس، الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، التربح، الإضرار بالمال العام عمداً أو عن إهمال، والغش في عقود التوريد) | 2. **جرائم الاتجار بالوظيفة العامة:** (الرشوة، واستغلال النفوذ) | 3. **التزوير في المحررات الرسمية** | 4. **الكسب غير المشروع**.

• **القسم الثاني (جرائم يتم ضبطها بالتنسيق مع جهات أخرى — 5 جرائم):**

1. التهرب الضريبي | 2. التهرب الجمركي | 3. الغش التجاري | 4. جرائم غسل الأموال | 5. الجرائم المتعلقة بالصحة العامة.

خريطة تربيط الفصل الثالث: وسائل مجابهة الفساد والأجهزة الرقابية



خريطة تربيط الفصل الثالث: تربط الإطار الدولي، القوانين الوطنية الـ 8، وتفاصيل هيئة الرقابة الإدارية